

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1948/2532

นางมาลี กะไหล่เงิน

โจทก์

นายสมจิต ชื่นแขก กับพวก

จำเลย

นางมาลี กะไหล่เงิน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า โจทก์ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้ายแล้ว คำร้องฎีกา คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามฎีกาจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า คำร้องฎีกาคำสั่งของโจทก์มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งให้ โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาได้ คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถาและไม่รับคำร้องฎีกาคำสั่งของโจทก์จึงไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับคำ ร้องฎีกาคำสั่งของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67)

โจทก์ฟ้องและยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องโดยมุ่งเรียกเอาที่ดินพิพาทเข้ากองมรดกของนางจำปี ชื่นแขก เพื่อประโยชน์แก่ทายาทโดยธรรมของนางจำปีทั้งปวงโดยโจทก์เป็นทายาทโดย ธรรมผู้มีส่วนได้รับส่วนแบ่งมรดกอยู่ด้วย แต่ตามทางได้สวนปรากฏว่ากองมรดก ของนางจำปียังมีเงินพอที่จะเสียค่าขึ้นศาลคดีนี้ได้ รวมทั้งทายาทคนอื่นก็มีฐานะดี โจทก์จะอ้างว่าตัวโจทก์ในฐานะส่วนตัวเป็นผู้ยากจนไม่ได้จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ โจทก์

## โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องฎีกาคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 62)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

## คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น ไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย และไม่รับคำร้องฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น ไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา โจทก์จะอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย และไม่รับคำร้องฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ